

Aula 14 (bônus)

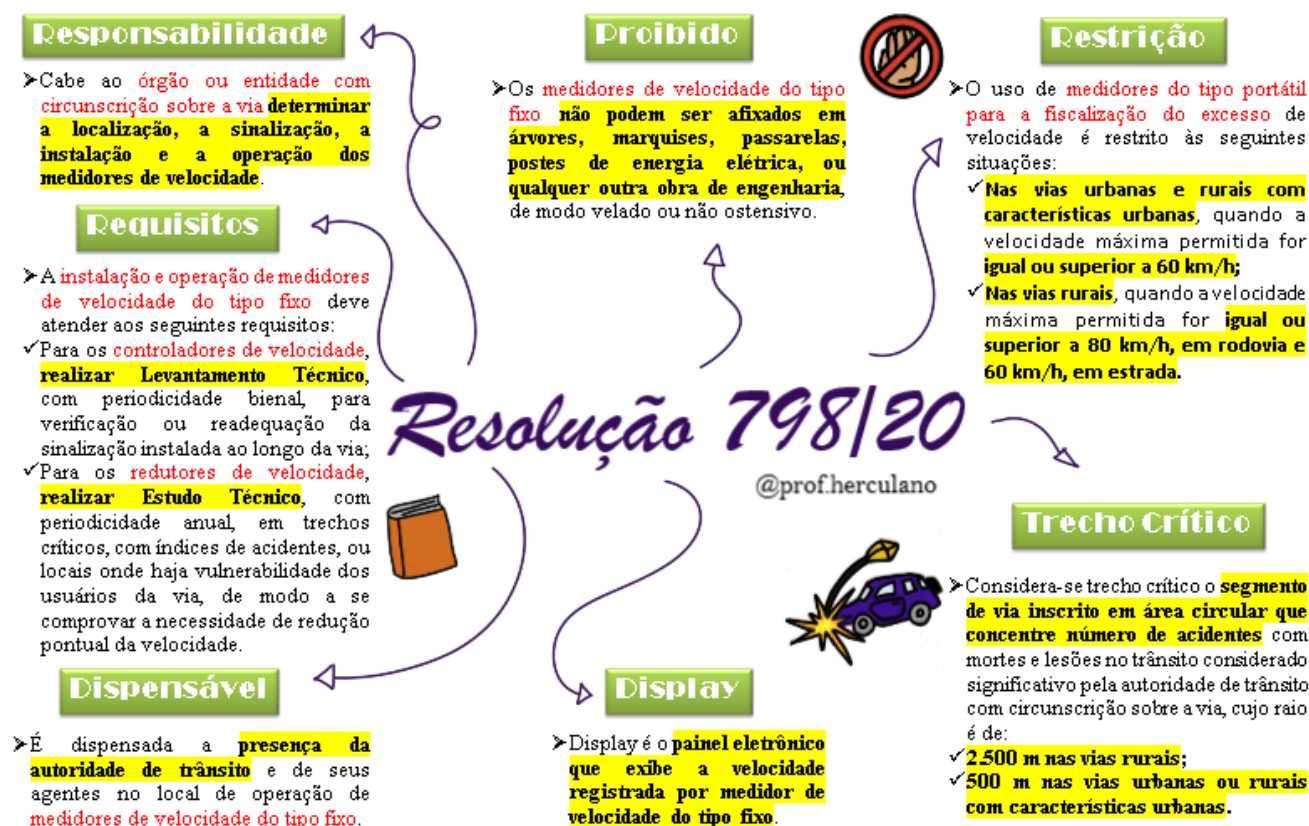
Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

07 de Março de 2021



Distância

- Nos locais em que houver **instalado medidor de velocidade do tipo fixo**, os medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma **distância mínima** de:
 - ✓ **500 m, em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características de via urbana;**
 - ✓ **2.000 m, para os demais trechos de vias rurais.**



Classificação

- Os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar **classificados conforme as duas denominações** a seguir:
 - ✓ **Veículo Leve:** ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta, com peso bruto total inferior ou igual a 3.500 kg;
 - ✓ **Veículo Pesado:** ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque, combinação de veículos, veículo leve tracionando outro veículo, ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg.



Planejamento

- Para utilização do equipamento portátil, deve ser realizado **planejamento operacional** prévio em trechos ou locais:
 - ✓ **Com potencial ocorrência de acidentes de trânsito;**
 - ✓ **Que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões;**
 - ✓ **Em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade.**

Informações

- O **auto de infração de trânsito (AIT)** e a **notificação de autuação (NA)**, além do disposto no CTB e na legislação complementar, devem conter as seguintes informações:
 - ✓ **Imagem com a placa do veículo;**
 - ✓ **Velocidade regulamentada para o local da via em km/h;**
 - ✓ **Velocidade medida do veículo, no momento da infração, em km/h;**
 - ✓ **Velocidade considerada, já descontada a margem de erro metroológica, em km/h;**
 - ✓ **Local da infração, onde o equipamento está instalado ou sendo operado;**
 - ✓ **Data e hora da infração;**
 - ✓ **Identificação do instrumento ou equipamento utilizado;**
 - ✓ **Data da última verificação metroológica;**
 - ✓ **Números de registro junto ao Iunetro e de série do fabricante do medidor de velocidade.**

Resolução 798/20

@prof.herculano

Definição

- Dispõe sobre os **procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência**, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



Fiscalização

- A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de **bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas** que determinem dependência **deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito.**

Alteração da Capacidade

- A **confirmação da alteração da capacidade psicomotora** em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência **se dará por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados** no condutor de veículo automotor:



- ✓ **Exame de sangue;**
- ✓ **Exames realizados por laboratórios especializados,** indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;
- ✓ **Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);**
- ✓ **Verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.**

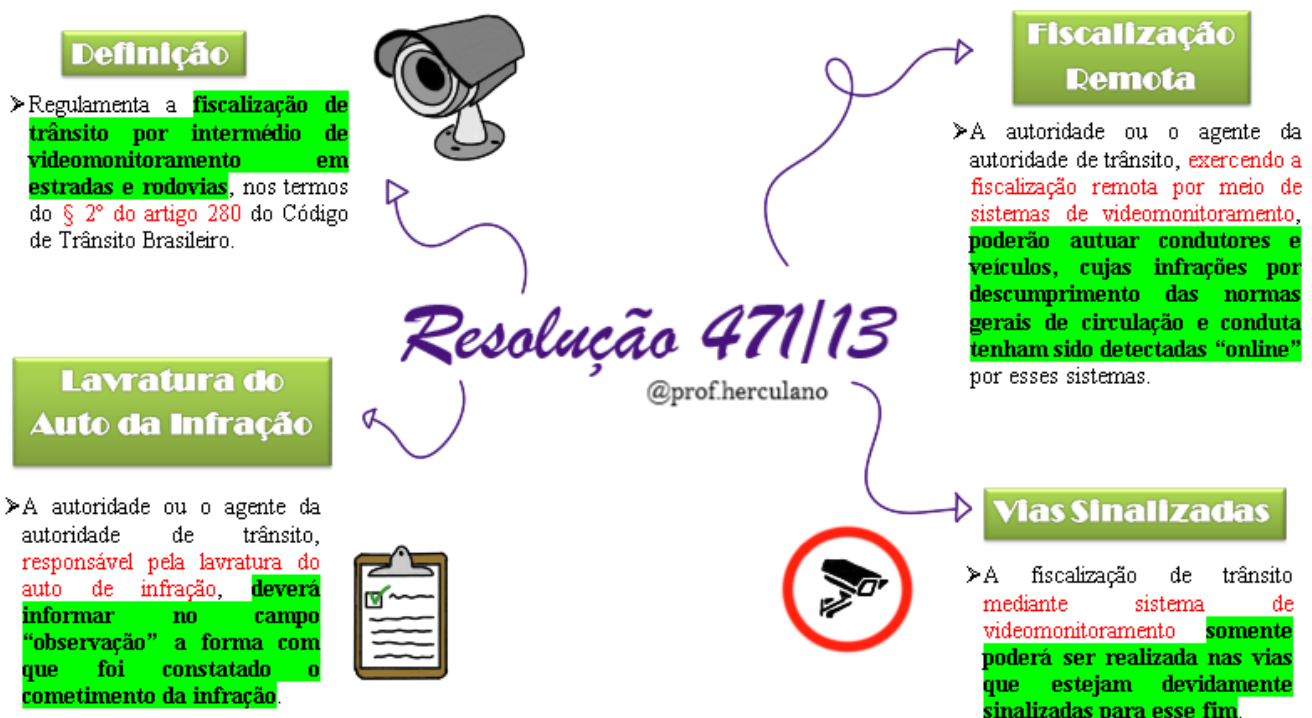
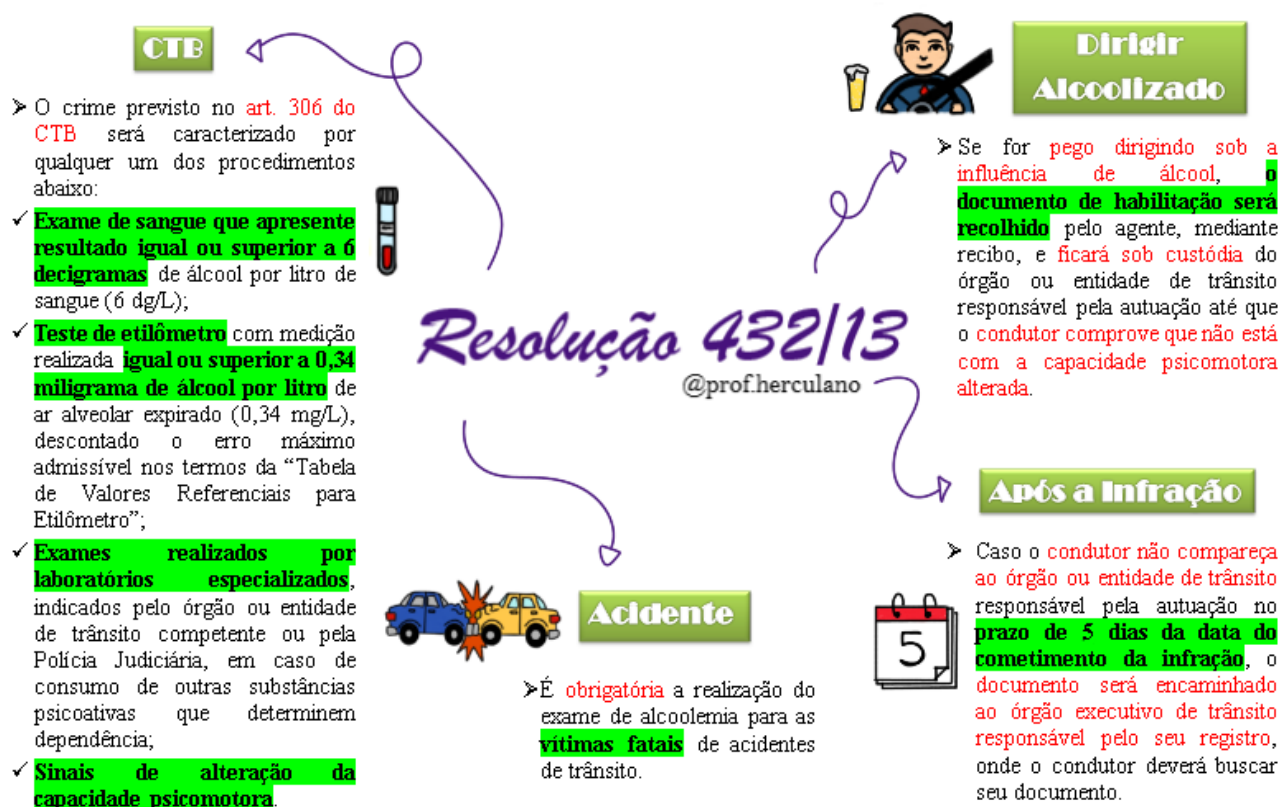
CTB

- A infração prevista no **art. 165** do CTB será caracterizada por:
 - ✓ **Exame de sangue** que apresente **qualquer concentração de álcool** por litro de sangue;
 - ✓ **Teste de etilômetro** com medição realizada **igual ou superior a 0,05 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível;
 - ✓ **Sinais de alteração da capacidade psicomotora.**

Resolução 432/13

@prof.herculano





Definição

- Dispõe sobre a fiscalização do tempo de direção do motorista profissional de que tratam os artigos 67-A, 67-C e 67-E, incluídos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, pela Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, e dá outras providências.



Fiscalização

- A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de:
- ✓ Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN; ou
- ✓ Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externa, fornecida pelo empregador; ou
- ✓ Verificação da ficha de trabalho do autônomo, conforme Anexo I desta Resolução.

Resolução 525/15

@prof.herculano



- Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino;
- Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino;

Condições

- O motorista profissional, no exercício de sua profissão fica submetido às seguintes condições:
- ✓ É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas;
- ✓ Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução;
- ✓ Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção;
- ✓ Em situações excepcionais, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não comprometa a segurança rodoviária;
- ✓ O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas;

Condições

- O motorista profissional, no exercício de sua profissão fica submetido às seguintes condições:
- ✓ O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso;
- ✓ Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado;
- ✓ Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine tiver leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas;



Resolução 525/15

@prof.herculano

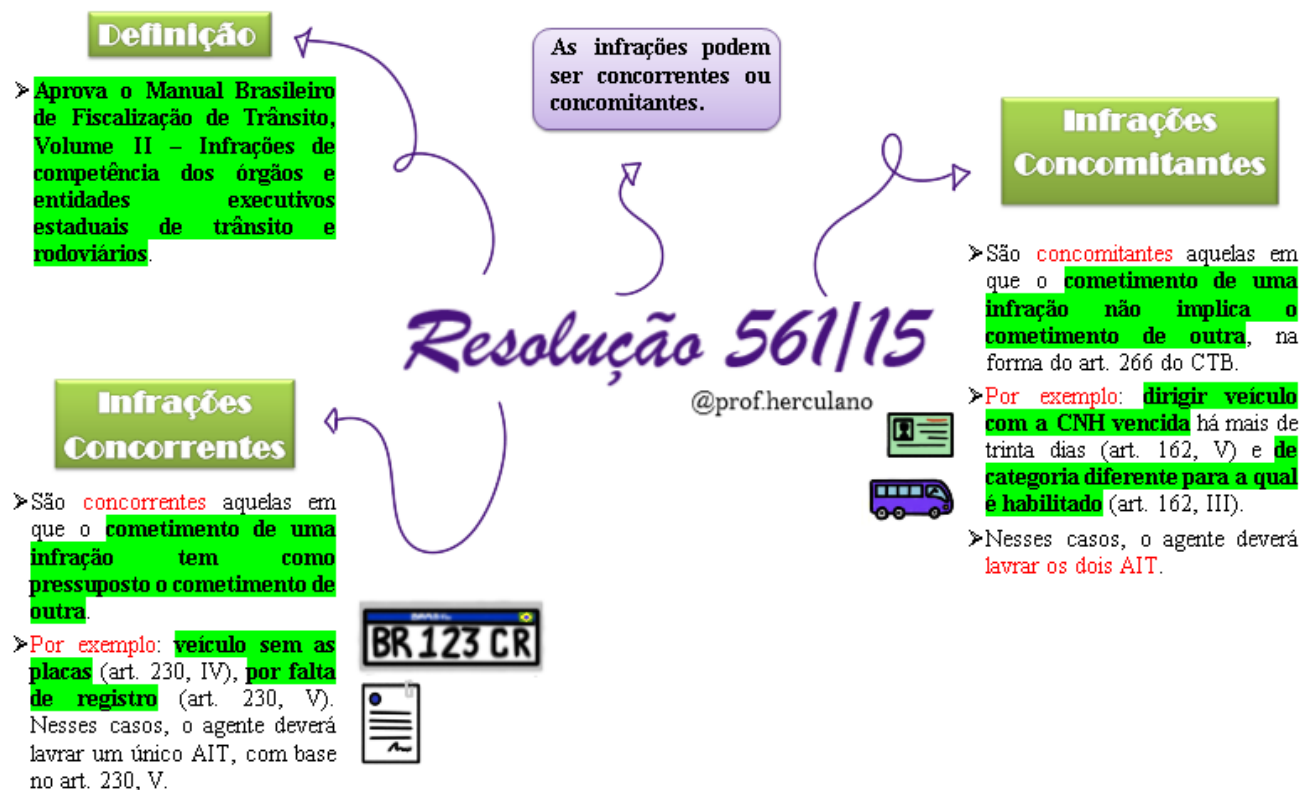
CTB

- Art. 230, XIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:
- Infração - média;
- Penalidade - multa;
- Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável.

Condições

- O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado neste artigo, com vistas à sua estrita observância;
- O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo;
- O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados;
- A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.





Lista de Questões

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.

O controlador é o medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.

A instalação e operação de medidores de velocidade do tipo fixo deve atender, dependendo do equipamento, como requisitos, o Levantamento Técnico, com periodicidade bienal, para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via. Bem como, o Estudo Técnico, com periodicidade anual, em trechos críticos, com índices de acidentes, ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.

Considera-se trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é de 2.000 m nas vias rurais; e 500 m nas vias urbanas ou rurais com características urbanas.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 432/13 do CONTRAN.



O crime de embriaguez ao volante será caracterizado por sempre por exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue; ou por teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, descontado o erro máximo admissível.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 432/13 do CONTRAN.

Se for pego dirigindo sob a influência de álcool, o documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão autuador. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento.

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 432/13 do CONTRAN.

É obrigatória a realização do exame de alcoolemia em acidentes de trânsito com vítimas.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 471/13 do CONTRAN.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas “online” por esses sistemas.

8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 471/13 do CONTRAN.

A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim.

9. Julgue o item abaixo com base na Resolução 525/15 do CONTRAN.

A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á, entre outros meios, por meio de verificação da ficha de trabalho do autônomo.

10. Julgue o item abaixo com base na Resolução 525/15 do CONTRAN.

Nos casos em que o empregador adotar dois motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de oito horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas.

11. Julgue o item abaixo com base na Resolução 561/15 do CONTRAN.

São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

Questões Comentadas

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.

O controlador é o medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.



Comentários:

Aí é o redutor!

A norma menciona que **a medição de velocidade** que exceda o limite regulamentar para o local, desenvolvida pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques nas vias terrestres abertas à circulação, deve ser efetuada **por medidor de velocidade** nos termos da Resolução 798/20. Mas o que seria medidor de velocidade? Considera-se medidor de velocidade **o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local**, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo **registrador de imagem que comprove o cometimento da infração**.

medidor de velocidade

- o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo registrador de imagem que comprove o cometimento da infração.

controlador

- medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19

redutor

- medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.

Gabarito: errado.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.

A instalação e operação de medidores de velocidade do tipo fixo deve atender, dependendo do equipamento, como requisitos, o Levantamento Técnico, com periodicidade bienal, para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via. Bem como, o Estudo Técnico, com periodicidade anual, em trechos críticos, com índices de acidentes, ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade.



Comentários:

A **instalação e operação de medidores de velocidade do tipo fixo** deve atender aos seguintes requisitos:

- ✓ para os controladores de velocidade, **realizar Levantamento Técnico**, com periodicidade bienal, para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via, na forma do ANEXO I;
- ✓ para os redutores de velocidade, **realizar Estudo Técnico**, com periodicidade anual, em trechos críticos, com índices de acidentes, ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade, na forma do ANEXO II.

Os Levantamentos **Técnicos e/ou Estudos Técnicos** deverão ser refeitos sempre que houver:

- ✓ readequação dos limites de velocidade da via;
- ✓ alteração da estrutura viária;
- ✓ mudança do sentido do fluxo;
- ✓ alteração da competência sobre a circunscrição da via; e
- ✓ mudança de local do medidor de velocidade.

Gabarito: certo.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.

Considera-se trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é de 2.000 m nas vias rurais; e 500 m nas vias urbanas ou rurais com características urbanas.

Comentários:

Considera-se trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é de:

- ✓ **2.500 m nas vias rurais; e**
- ✓ **500 m nas vias urbanas ou rurais com características urbanas.**

O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito às seguintes situações:

- ✓ nas vias urbanas e rurais com características urbanas, quando a velocidade máxima permitida for **igual ou superior a 60 km/h; e**
- ✓ nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a:
 - **80 km/h, em rodovia; e**
 - **60 km/h, em estrada.**

Seguindo, **para utilização do equipamento portátil**, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais:



- ✓ com potencial ocorrência de acidentes de trânsito;
- ✓ que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões; ou
- ✓ em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho.

Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância mínima de:

- ✓ **500 m, em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características de via urbana; e**
- ✓ **2.000 m, para os demais trechos de vias rurais.**

TABELA DE VALORES REFERENCIAIS DE VELOCIDADE

Observações:

1. VM – VELOCIDADE MEDIDA (km/h) VC – VELOCIDADE CONSIDERADA (km/h)

2. Para velocidades medidas superiores aos indicados na tabela, considerar o erro máximo admissível de 7%, com arredondamento matemático para se calcular a velocidade considerada.

3. Para enquadramento infracional, deverá ser observada a tabela abaixo:

TABELA PARA ENQUADRAMENTO INFRACIONAL

Observação: VC – VELOCIDADE CONSIDERADA (km/h).

INTERVALOS DE DISTÂNCIA DA SINALIZAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE

Velocidade Regulamentada (km/h)	Intervalo de Distância (metros)	
	Via Urbana e Via Rural com característica urbana	Via Rural
$V \geq 80$	400 a 500	1000 a 2000
$V < 80$	100 a 300	300 a 1000

Gabarito: errado.



4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 432/13 do CONTRAN.

O crime de embriaguez ao volante será caracterizado por sempre por exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue; ou por teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, descontado o erro máximo admissível.

Comentários:

A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito.

A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

- ✓ **exame de sangue;**
- ✓ **exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;**
- ✓ **teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);**
- ✓ **verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.**

A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

- ✓ exame de sangue que apresente **qualquer concentração de álcool** por litro de sangue;
- ✓ teste de etilômetro com medição realizada **igual ou superior a 0,05 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível;
- ✓ sinais de alteração da capacidade psicomotora.

O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

- ✓ exame de sangue que apresente resultado **igual ou superior a 6 (seis) decigramas** de álcool por litro de sangue (6 dg/L);
- ✓ teste de etilômetro com medição realizada **igual ou superior a 0,34 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro”;
- ✓ exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;
- ✓ sinais de alteração da capacidade psicomotora (VI).



VI. Sinais observados pelo agente fiscalizador: a. Quanto à aparência, se o condutor apresenta: i. Sonolência; ii. Olhos vermelhos; iii. Vômito; iv. Soluços; v. Desordem nas vestes; vi. Odor de álcool no hálito. b. Quanto à atitude, se o condutor apresenta: i. Agressividade; ii. Arrogância; iii. Exaltação; iv. Ironia; v. Falante; vi. Dispersão. c. Quanto à orientação, se o condutor: i. sabe onde está; ii. sabe a data e a hora. d. Quanto à memória, se o condutor: i. sabe seu endereço; ii. lembra dos atos cometidos; e. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta: i. Dificuldade no equilíbrio; ii. Fala alterada;

Gabarito: errado.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 432/13 do CONTRAN.

Se for pego dirigindo sob a influência de álcool, o documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão autuador. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento.

Comentários:

Se for pego dirigindo sob a influência de álcool, **o documento de habilitação será recolhido** pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada.

Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento.

Gabarito: certo.

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 432/13 do CONTRAN.

É obrigatória a realização do exame de alcoolemia em acidentes de trânsito com vítimas.

Comentários:

É **obrigatória** a realização do exame de alcoolemia para as **vítimas fatais** de acidentes de trânsito.

Gabarito: errado

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 471/13 do CONTRAN.



A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas “online” por esses sistemas.

Comentários:

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, **exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento**, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta **tenham sido detectadas “online”** por esses sistemas.

Gabarito: certo.

8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 471/13 do CONTRAN.

A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim.

Comentários:

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo “observação” a forma com que foi constatado o cometimento da infração. A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim.

Gabarito: certo.

9. Julgue o item abaixo com base na Resolução 525/15 do CONTRAN.

A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á, entre outros meios, por meio de verificação da ficha de trabalho do autônomo.

Comentários:

A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de:

- ✓ Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN; ou
- ✓ Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, fornecida pelo empregador; ou
- ✓ Verificação da ficha de trabalho do autônomo, conforme Anexo I desta Resolução.

O motorista profissional autônomo deverá portar a ficha de trabalho das últimas 24 (vinte quatro) horas.



Gabarito: certo.

10. Julgue o item abaixo com base na Resolução 525/15 do CONTRAN.

Nos casos em que o empregador adotar dois motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de oito horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas.

Comentários:

O motorista profissional, no exercício de sua profissão fica submetido às seguintes condições:

- ✓ É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas;
- ✓ Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução;
- ✓ Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção;
- ✓ Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária;
- ✓ O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas;
- ✓ Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino;
- ✓ Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino;
- ✓ O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso;
- ✓ Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado;
- ✓ Nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 (setenta e duas) horas;
- ✓ O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado neste artigo, com vistas à sua estrita observância;



- ✓ O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo;
- ✓ O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados;
- ✓ A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.

Gabarito: errado.

11. Julgue o item abaixo com base na Resolução 561/15 do CONTRAN.

São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

Comentários:

As infrações podem ser concorrentes ou concomitantes:

São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

Por exemplo: veículo sem as placas (art. 230, IV), por falta de registro (art. 230, V). Nesses casos, o agente deverá lavrar um único AIT, com base no art. 230, V.

São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra, na forma do art. 266 do CTB.

Por exemplo: dirigir veículo com a CNH vencida há mais de trinta dias (art. 162, V) e de categoria diferente para a qual é habilitado (art. 162, III).

Nesses casos, o agente deverá lavrar os dois AIT.

Gabarito: certo.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.